

주의 요구 / 통 보

1. 제 목 : 부실채권 인수에 따른 채무자 신용정보 등록 부적정
2. 소관부점 : ○○○○처, △△△△처
3. 내 용 :

가. 업무개요

○○○○처는 「업무분장세칙」 제17조 제8호1)에 따라 부실채권 인수 후 신용정보 및 채권정보를 전산에 등록하는 업무를 수행하고 있으며

△△△△처는 같은 세칙 제14조 제22호 및 제25호에 따라 채권관리 업무 관련 전산을 개선하는 등 본부기획 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「일반신용정보관리규약」(이하 “관리규약”이라 한다) 제7조에 따르면 금융기관²⁾은 연체정보 등 신용도판단정보를 사유발생일로부터 7영업일 이내에 한국신용정보원(이하 “신용정보원”이라 한다)에 등록하여야 한다고 되어 있다.

한편, 「일반신용정보 제재금 부과규약」 제3조에 따르면 신용정보원은 관리규약을 위반하여 신용정보를 누락 및 지연, 거짓 등록 등을 한 금융기관에 대하여 제재금을 부과할 수 있으며

1) 2021. 1. 21. 본호신설

2) 공사는 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 시행령」 제21조 제2항에 따른 금융기관에 해당됨

같은 규약 [별표 2] 「제재금 부과 배제기준」에 따르면 채권의 양도·양수로 인해 신용정보를 등록하는 경우 양도·양수일로부터 3개월 이내 등록하면 해당 금융기관에 부과된 제재금이 납부대상에서 배제될 수 있다고 되어 있다.

따라서, 제재금이 부과되지 않도록 부실채권 인수에 따른 신용정보를 정해진 기한 내에 신용정보원에 등록하는 것이 타당하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 ○○○○처에서 인수한 부실채권의 신용정보(채무자 연체정보 등) 등록 현황을 점검한 결과

(1) 채권 인수에 따른 신용정보 등록 부적정

채무자 ●●●● 채권(□□□□□ 2019-55)의 경우 2019. 12. 30. 채권 양도·양수 계약이 체결되었는데, 해당 채무자의 연체정보 등록 관련 제재금이 부과되지 않으려면 계약일로부터 3개월 후인 2020. 3. 30.까지 연체정보가 신용정보원에 등록되어야 하나

○○○○처는 인수채권의 신용정보를 등록하지 않고 채권관리부점인 ○○지역본부로 2020. 1. 14. 해당 채권을 이관³⁾하였고, ○○지역본부는 2020. 3. 27. □□□□□ 채권 채무자 21명의 신용정보를 일괄로 채권관리 시스템에 업로드하여 신용정보원으로 전송하였으나 원천자료에 문제가

3) 이후, 2021. 1. 21. 「업무분장세칙」을 개정하여 현재는 인수채권의 신용정보 전산 등록 업무를 ○○○○처 업무로 명시함

있어 전송오류⁴⁾가 발생하였으며, 이를 인지하지 못하였다가 발생일⁵⁾로부터 92일(기한일⁶⁾로부터 2일)뒤인 다음 달 4. 1.에야 신용정보 29건의 오류를 수정 전송하여 지연 등록으로 인한 제재금 580,000원⁷⁾이 확정 부과된 사실이 있다.

또한, 채무자 ◆◆◆ 채권(●●●● 2020-16)의 경우 2020. 6. 29. 채권 양도·양수 계약이 체결되어 계약일로부터 3개월 후인 2020. 9. 29.까지 연체정보가 신용정보원에 등록되어야 하나

당시 채권관리부점인 □□지역본부는 2020. 8. 28. ●●은행 채권 채무자 13명의 신용정보 60건⁸⁾에 대해 일괄로 채권관리시스템에 업로드하였으나, 신용정보원에 전송하는 행위를 누락하고 발생일로부터 100일(기한일로부터 9일) 뒤인 2020. 10. 7.에서야 최종 전송하여 지연 등록으로 인한 제재금 1,800,000원⁹⁾이 확정부과되는 등

[표 5]와 같이 부실채권 인수 관련 신용정보 총 140건에 대해 길게는 1,346일, 짧게는 92일 지연 등록하여 신용정보원으로부터 제재금 총 3,960,000원이 확정부과된 사실이 있다.

4) 데이터를 확인한 결과 신용정보 발생일자가 4393/01/01, 4364/01/01 등으로 되어 있는 등 발생일자의 연도가 등록일자보다 비정상적으로 커서 발생한 오류로 판단됨

5) 채권 양도·양수 계약일 : 2019. 12. 30.

6) 채권 양도·양수 계약일로부터 3개월 : 2020. 3. 30.

7) 580,000원 = 지연 건수(29건) * 제재금(20,000원*)

* 90일 이내 지연의 경우 제재금 20,000원

(제재금 지연일수(83일) = 발생일로부터 지연일수(92일) - 7영업일(9일))

8) 한 채무자에 대해 여러 계좌가 존재함

9) 1,800,000원 = 지연 건수(60건) * 제재금(30,000원*)

* 180일 이내 지연의 경우 제재금 30,000원

(제재금 지연일수(91일) = 발생일로부터 지연일수(100일) - 7영업일(9일))

[표 5] 부실채권 인수 시 신용정보 등록지연에 따른 제재금 부과내역

(단위 : 건, 일, 원)

순 번	부과 연월	양도기관	제재금 부과건수	최대지연일수 (발생일 기준)	확정부과 제재금
합 계			140		3,960,000
1		“기재생략”			
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

※ 감사일 현재(2022. 5월) 신용정보원은 2020. 10월까지 등록된 신용정보에 대해 제재금을 확정부과함

(2) 무담보채권 인수에 따른 신용정보 일괄등록 부적정

채무자 (주)△△△△ 채권(□□□□□ 2021 - 2103)의 경우 2021. 12. 31. 채권 양도·양수계약이 체결되어 계약일로부터 3개월 후인 2022. 3. 31. 까지 연체정보가 신용정보원에 등록되어야 하나

○○○○처는 채권관리시스템에서 신용정보를 등록하지 않고 기한일(2022. 3. 31.)로부터 10일 전인 2022. 3. 21. ●●●●●실에 □□□□□ 채권 관련 연체정보의 일괄등록을 요청하였고, ●●●●●실은 대량의 연체정보(1,415건)에 대해 2022. 3. 31. 등록을 시작하였으나 해당 채무자의 경우 신용정보원이 연체금액 오류를 통보하여 그 내용을 ○○○○처 담당자에게 전달하고 수정하는 과정을 거치면서, 발생일로부터 109일

(기한일로부터 19일) 뒤인 2022. 4. 19.에서야 신용정보원에 최종 등록하여 지연 등록으로 인한 제재금 부과가 예상¹⁰⁾되는 등

[표 6]과 같이 2021년 □□□□□□ 및 ●●●●●● 무담보채권 인수 관련 신용정보 총 46건에 대해 길게는 109일, 짧게는 91일 지연 등록한 사실이 있다.

[표 6] 무담보채권 인수 시 신용정보 등록지연 내역

(단위 : 건, 일)

순번	양도기관	계약체결일(A)	신용정보 등록요청일	신용정보 등록기한일*	신용정보 최종등록일(B)	지연 등록건수	지연일수(B-A)
합 계						46	
1	□□□	2021. 12. 31.	2022. 3. 21. (10일전)	2022. 3. 31.	2022. 4. 19.	25	109
					2022. 4. 18.	1	108
2	●●●●●	2021. 12. 29.	2022. 3. 18. (11일전)	2022. 3. 29.	2022. 4. 5.	1	97
					2022. 3. 31.	5	92
					2022. 3. 30.	14	91

* 계약체결일로부터 3개월

(3) 신용정보 제재금 관련 업무를 위한 채권관리시스템 개선 필요

신용정보원은 관리규약 위반에 따른 제재금 예정부과 내역을 매달 공사로 통보하고 있는데 △△△△처는 제재금이 예정부과된 신용정보에 대한 소명자료를 채권관리시스템에서 파악할 수 없어 □□□□□실에 관련 자료를 요청하여 소명자료를 작성하고 있는 것으로 확인되었다.

소명자료는 채권 양도·양수 관련 신용정보 등록지연 사유가 대부분 이므로 관련 자료를 ●●●●●●실에 요청할 것이 아니라 채권관리 시스템에서 즉시 출력할 수 있도록 채권관리시스템을 개선할 필요가 있다.

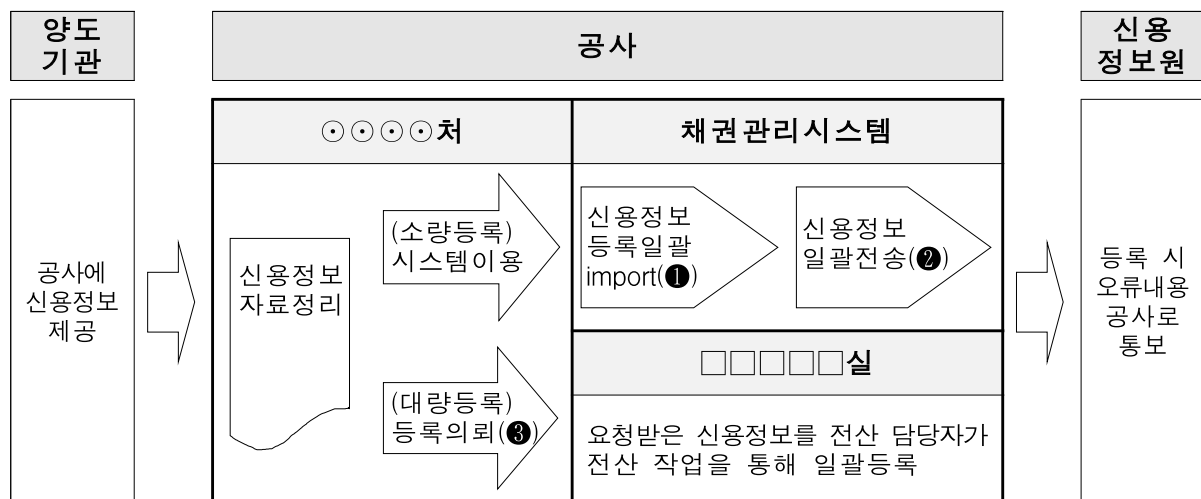
10) 감사일 현재(2022. 5월) 신용정보원은 2022. 1월까지 등록된 신용정보에 대한 제재금을 예정부과하였으며, 해당 건은 예정부과 시 ‘등록시기 내 등록하였으나 오류 통보되어 미처리된 경우’로 주장하는 등 관련 자료제출을 통해 소명 필요

또한, 위 (1) 및 (2)항의 신용정보 지연 등록 사유를 분석해 볼 때, [그림 1]과 같이

신용정보를 소량등록하는 경우 채권관리시스템을 이용하고 있으나, ❶신용정보를 채권관리시스템에 업로드하는 과정에서 자료의 정합성을 자동으로 검증¹¹⁾하고, ❷업로드 이후 신용정보원에 최종 전송이 누락되면 기한일 도과 전에 담당자가 누락 여부를 인지할 수 있도록 하며

신용정보를 대량등록하는 경우 채권관리시스템을 이용할 수 없어 ㉠ ㉠㉠㉠㉠실에 요청하여 처리하고 있는 바, ❸대량의 데이터를 한 번에 처리할 수 있도록 채권관리시스템을 개선하는 등 신용정보 등록과정에서 담당자의 실수를 줄이고 업무의 효율을 제고하는 방안을 마련할 필요가 있다.

[그림 1] 부실채권 인수에 따른 신용정보 등록 절차(현행)



[소관부점 의견] ㉠㉠㉠㉠처는 인수채권을 관리부점으로 이관하기 전에 ㉠㉠㉠㉠처에서 신용정보를 등록하도록 업무절차를 마련하겠으며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

11) 신용정보원에서 통보하는 오류를 분석하여 채권관리시스템에 반영할 필요가 있음

○○○○처는 신용정보 등록에 따른 제재금이 부과되지 않도록 지속적으로 확인하고 있으나 채권관리시스템 미비 등으로 인한 어려움이 있어, 차세대 채권관리시스템에서는 신용정보 관리를 철저히 할 수 있는 방안을 마련하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

○○○○처장은 부실채권 인수에 따른 채무자 신용정보 등록이 지연되어 제재금이 부과되지 않도록 신용정보 등록업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생되지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

●●●●처장은 신용정보 등록이 지연된 사례를 점검하여 신용정보 등록 과정에서 담당자의 실수를 줄이고 업무의 효율을 제고할 수 있도록 채권관리시스템 개선방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

